

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPEE.VN | Shopee Trung tá

Source: <https://help.shopee.vn/portal/4/article/77245?previousPage=other+articles>

Xin chào, Shopee có thể giúp gì cho bạn?

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPEE.VN

****I. Nguyên tắc chung****

****1. Mô hình Loại hình cung cấp dịch vụ trên Website:****

- * Hoạt động mua bán hàng hóa và giao dịch;
- * Voucher/Mã giảm giá;

Sàn giao dịch Thương mại Điện tử (TMĐT) Shopee do Công ty TNHH Shopee (Shopee) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp Shopee chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Shopee và các bên liên quan cung cấp.

Quy chế này áp dụng cho các thành viên tham gia ký sử dụng, tạo lập tài khoản Người mua, tạo lập gian hàng làm Người bán gửi thi đấu và/hoặc mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ hay khuynh mại hàng hóa được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Shopee tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quy định và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật, phù hợp với các quy định, chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn của Shopee.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee phải áp dụng quy định của pháp luật có liên quan, không thực hiện các hoạt động kinh doanh, quảng cáo theo quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định, chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn của Sàn Shopee.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch TMĐT Shopee phải được công khai, minh bạch, đảm bảo quy định của tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hướng dẫn pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Shopee phải tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Shopee và các quy định, chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn của Shopee được công khai trên trang web [\[www.shopee.vn\]](http://www.shopee.vn/?previousPage=other%20articles)(<http://www.shopee.vn/?previousPage=other%20articles>).

****II. Quy định chung****

1. Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:

a. Sàn giao dịch TMĐT Shopee do Công ty TNHH Shopee phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: [\[www.shopee.vn\]](http://www.shopee.vn/?previousPage=other%20articles)(<http://www.shopee.vn/?previousPage=other%20articles>) và ứng dụng Shopee trên iOS và Android (sau đây gọi tắt là: Sàn giao dịch TMĐT Shopee)

2. Định nghĩa chung:

- a. Người Bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Shopee bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin gửi thi đấu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuynh mại sản phẩm/dịch vụ. Người Bán bắt buộc phải đăng ký tài khoản và cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật được bán sản phẩm.
- b. Người Mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được bán trên Shopee. Người Mua bắt buộc phải đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.
- c. Thành viên: bao gồm Người Bán và Người Mua
- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Shopee là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm

ph?m, d?ch v? trên website.

- Thành viên ??ng ký kê khai ban ??u các thông tin cá nhân có liên quan, ???c Ban qu?n lý sàn TM?T Shopee chính th?c công nh?n và ???c phép s? d?ng d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T Shopee.

- Khi ??ng ký là thành viên c?a Shopee, thành viên hi?u r?ng:

i. Thành viên có th? t?o m?t tài kho?n cá nhân c?a mình ?? s? d?ng.

ii. Thành viên có th? mua s?n ph?m, d?ch v? theo ?úng giá và quy chu?n theo ?úng cam k?t ?ã công b? trên sàn.

d. Voucher/Mã gi?m giá

Các Vouchers mà thành viên nh?n ???c ch? có th? s? d?ng t?i các giao d?ch ???c Shopee xác ??nh và tuân th? các quy ??nh c?a Shopee trong vi?c s? d?ng các Voucher này.

Thành viên s? nh?n ???c Voucher thông website/?ng d?ng ho?c hình th?c khác kh? d?ng t?i t?ng th?i ?i?m trên Sàn TM?T Shopee.

N?i dung b?n Quy ch? này tuân th? theo các quy ??nh hi?n hành c?a Vi?t Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao d?ch TM?T Shopee ph?i t? tìm hi?u trách nhi?m pháp lý c?a mình ??i v?i lu?t pháp hi?n hành c?a Vi?t Nam và cam k?t th?c hi?n ?úng nh?ng n?i dung trong Quy ch? và các quy ??nh c?a Sàn giao d?ch TM?T Shopee.

****III. Quy trình giao d?ch hàng hóa, d?ch v? ???c ??ng bán t?i Shopee****

****1. Quy trình dành cho Ng??i Mua****

Khi có nhu c?u mua hàng trên Shopee, Ng??i Mua c?n th?c hi?n các b??c sau ây:

- * ??ng nh?p tài kho?n Shopee;
- * Tìm ki?m, tham kh?o thông tin s?n ph?m, d?ch v?, khuy?n m?i và các Ng??i Bán mà Ng??i Mua ?ang quan tâm.
- * Tham kh?o thông tin giá và chính sách h? tr? c?a bên bán s?n ph?m, d?ch v? mà Ng??i Mua ?ang có nhu c?u mua (có th? tham kh?o m?t hàng t??ng t? c?a nh?ng Ng??i Bán khác trên website Shopee ?? ??a ra quy?t ??nh mua s?n ph?m, d?ch v? ?ó);
- * D?a trên thông tin tham kh?o ???c t? Ng??i Bán s?n ph?m, d?ch v? Ng??i Mua có th? liên h? v?i ch? gian hàng qua thông tin liên h? trên gian hàng ?? h?i thêm thông tin s?n ph?m, d?ch v? ho?c ti?p xúc tr?c ti?p ?? xem và mua s?n ph?m, d?ch v?;
- * Ng??i Mua ??a ra quy?t ??nh ??t hàng tr?c tuy?n b?ng cách click vào ?Mua ngay?;
- * Ng??i Mua l?a ch?n ph??ng th?c thanh toán, ph??ng th?c v?n chuy?n, ??a ch? nh?n hàng kh? d?ng ??i v?i gian hàng mà Ng??i mua l?a ch?n mua hàng;
- * ??n hàng c?a Ng??i Mua s? ???c chuy?n thông tin ??n Ng??i Bán. Ng??i Bán có trách nhi?m xác nh?n ??n hàng (ch?p nh?n ??n hàng) trong th?i gian quy ??nh. N?u không ??n hàng ???c coi là b? h?y;
- * Thông tin ??n hàng sau khi ???c Ng??i Bán xác nh?n s? ???c chuy?n cho ??n v? v?n chuy?n ?? ??n v? v?n chuy?n th?c hi?n vi?c l?y hàng t? Ng??i Bán và giao cho Ng??i Mua. Ng??i Mua có th? theo dõi ???c tình tr?ng giao hàng trên Sàn TM?T Shopee.
- * Ng??i Mua nh?n s?n ph?m, d?ch v? và thanh toán (n?u l?a ch?n ph??ng th?c thanh toán COD);
- * Ng??i Mua có quy?n th?c m?c, khi?u n?i Ng??i Bán ho?c yêu c?u tr? hàng, hoàn ti?n theo các chính sách có hi?u l?c t?i th?i ?i?m yêu c?u c?a Shopee.

****2. Quy trình dành cho Ng??i Bán****

- * ??ng ký tài kho?n Shopee và cung c?p thông tin Ng??i Bán trên Kênh Ng??i Bán theo quy ??nh c?a Shopee;
- * Sau khi hoàn thành vi?c cung c?p thông tin Ng??i Bán theo quy ??nh c?a Shopee, Ng??i Bán ti?n hành ??ng t?i thông tin bán hàng:

+ Chu?n b? tin bài b?ng ch?, hình ?nh, video ho?c livestream;

- + Các tin bài ??ng bán ph?i ???c chia thành 02 ph?n thông tin s?n ph?m và hình ?nh s?n ph?m
- + Các n?i dung b?ng ch? b? gi?i h?n 3.000 ký t? cho ph?n mô t? s?n ph?m, không có quy ??nh v? ??nh d?ng ch? do Shopee s? t? ??ng ?i?u ch?nh ph?ng ch? cho ??ng nh?t.
- + Các n?i dung b?ng hình ?nh ???c ??nh d?ng theo d?ng ?nh jpg, bmp, ho?c png. S? l??ng ?nh t?i ?a cho 01 l?n ??ng tin là 09 ?nh.
- + Các n?i dung b?ng video t?i ?a 30Mb, ?? phân gi?i không v??t quá 1280x1280px, ?? dài: 10s-60s, ??nh d?ng: MP4
 - * ??a n?i dung ??ng bán lên Sàn giao d?ch TM?T Shopee;
 - * Shopee s? ki?m duy?t thông tin s?n ph?m, d?ch v? c?a Ng??i Bán theo Chính sách ??ng bán và quy ??nh v? ki?m duy?t c?a Shopee.

****3. Chính sách giao nh?n v?n chuy?n****

- a. Khi phát sinh ??n ??t hàng mua hàng hóa c?a Ng??i Mua, h? th?ng Shopee s? chuy?n thông tin ??n hàng cho Ng??i Bán ?? Ng??i Bán xác nh?n ??n hàng. Sau khi ??n hàng ???c xác nh?n, ??n hàng s? ???c phân cho ??n v? cung ?ng d?ch v? v?n chuy?n (d?a trên danh sách ??n v? cung ?ng d?ch v? v?n chuy?n kh? d?ng cho m?i ph??ng th?c v?n chuy?n trên Shopee mà Ng??i Bán và Ng??i Mua l?a ch?n). Khi có xác nh?n v? d?ch v? v?n chuy?n, Shopee ?i?u ph?i thông tin ??n hàng sang ??i tác v?n chuy?n ?? qua l?y hàng t?i ??a ch? c?a Ng??i Bán (ho?c do Ng??i Bán ?em hàng ??n các ??a ?i?m cung ?ng d?ch v? c?a ??n v? v?n chuy?n) và giao t?i ??a ch? c?a Ng??i Mua, k?t h?p thu ti?n n?u hai bên ch?n ph??ng th?c thanh toán khi nh?n hàng (COD). Hành trình ??n hàng ???c công khai d?a vào thông tin v?n ??n mà Shopee g?i t?i cho c? Ng??i Bán và Ng??i Mua.
- b. ??i v?i nh?ng S?n ph?m có bán trên Shopee nh?ng Shopee ch?a có d?ch v? v?n chuy?n liên k?t phù h?p ?? giao S?n ph?m (ví d? hàng có kích th??c/ kh?i l??ng l?n h?n gi?i h?n kích th??c/ kh?i l??ng ???c các ??n v? v?n chuy?n ch?p nh?n ch?ng h?n nh? xe máy, t? l?nh, máy gi?t, ?i?u hòa, v.v? ho?c nh?ng Ng??i Bán t? ch? ??ng kênh v?n chuy?n) thì ng??i bán c?n ??ng ký d?ch v? Ng??i Bán T? V?n Chuy?n trên Shopee. Theo ?ó, Ng??i mua s? ???c thông báo là ?ang s? d?ng d?ch v? T? V?n Chuy?n c?a Ng??i Bán và theo dõi hành trình ??n hàng b?ng cách trao ??i tr?c ti?p v?i Ng??i Bán thông qua kênh Chat c?a Shopee. . Ng??i Mua sau khi nh?n ???c hàng c?n ph?i nh?n xác nh?n ??ã nh?n ???c hàng? trong tr??ng h?p hàng hóa ???c giao ??m b?o ch?t l??ng, s? l??ng, ch?ng lo?i, màu s?c ho?c "Yêu c?u Tr? hàng/Hoàn ti?n" n?u có khi?u n?i v? ch?t l??ng hàng hóa trong th?i h?n quy ??nh trên Sàn Shopee ?? ???c h??ng chính sách Shopee B?o ??m, quy?n khi?u n?i, yêu c?u tr? hàng, v.v.
- c. Th?i gian giao hàng
- * D??i ?ây là các ph??ng th?c v?n chuy?n và Danh sách ??n v? cung ?ng d?ch v? v?n chuy?n kh? d?ng cho t?ng ph??ng th?c trên sàn Shopee ???c th? hi?n nh? d??i ?ây:

****Ph??ng th?c v?n chuy?n****	****H?a T?c****	****Nhanh****	****Ti?t Ki?m****	****Ha?ng Cô?ng Kê?nh****
****_??n v? v?n chuy?n_****	SPX Instant GrabExpress beDelivery Ahamove	SPX Viettel Post Giao Hàng Nhanh (GHN) Ninja Van VNPost Nhanh	VNPost Ti?t Ki?m Giao Hàng Nhanh (GHN) Ninja Van	Giao Hàng Nhanh - Hàng C?ng K?nh Ahamove Ninja Van VNPost Nhanh
****_Th?i gian giao hàng (*)_****	01 - 02 gi?	01 - 04 ngày	01 - 04 ngày	01 - 04 ngày
****_Ph? v?n chuy?n_****	Ph? thu?c vào kho?ng cách v?n chuy?n	Ph? thu?c vào kho?ng cách v?n chuy?n + kh?i l??ng ??n hàng		
 (*)_Tính t? th?i ?i?m Ng??i bán g?i hàng cho ??n v? v?n chuy?n_
 * Các ??n v? v?n chuy?n trong b?ng nêu trên có th? thay ??i trong t?ng th?i ?i?m;
 * Vi?c ki?m soát toàn trình c?a vi?c giao nh?n hàng hóa Ng??i mua hàng có th? ki?m tra trên website/ ?ng d?ng

Shopee hoặc tiến hành tra cứu trên trang web của bạn và chuyển.

* Một số bạn hàng có thể sẽ chuyển lâu hơn do Người Bán không lựa chọn địa điểm (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hàng giao hàng muộn vì lý do cá nhân. Lưu ý: Một số bạn hàng có thể sẽ chuyển lâu hơn do Người Bán, Người Mua ở vùng sâu; vùng xa hoặc hải đảo.

* Dịch vụ chuyển được cung cấp trên Shopee cho phép Người Nhận kiểm tra hàng trước khi nhận hàng trong trường hợp vận hàng thu cước dịch vụ vận chuyển khi mua theo Chính sách có hiệu lực của Shopee tại thời điểm vận hàng thành công.

Chi tiết của chính sách giao nhận, vận chuyển vui lòng tham khảo [Chính sách vận chuyển Shopee](<https://help.shopee.vn/portal/article/77250?previousPage=other%20articles&previousPage=other%20articles>) được công bố trên Sàn TMĐT Shopee.

****4. Chính sách bảo hành****

* Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm, dịch vụ cho Người Mua như cam kết trong Chính sách bảo hành sản phẩm của Người bán và/hoặc của nhà sản xuất và thông tin về Chính sách bảo hành này phải được đăng tải trên Sàn Shopee trong phần mô tả và sản phẩm, dịch vụ.

* Người Mua có quyền yêu cầu bảo hành phù hợp với Chính sách bảo hành của Người Bán hoặc Nhà sản xuất khi gặp các vấn đề kể trên và được bảo hành theo Chính sách đã công bố của Người Bán và/hoặc Nhà sản xuất.

* Người Mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện Người Bán trong trường hợp Người Bán từ chối bảo hành không phù hợp với Chính sách bảo hành đã công bố.

* Shopee khuyến cáo Người Mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì với hàng hóa có đặc thù mua trước khi đặt hàng. Shopee sẽ không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Shopee sẽ chịu trách nhiệm trong khi nhận cho phép sản phẩm của Người Mua được bảo hành theo chế độ của Người Bán. __ cho rõ ràng, Shopee không phải là bên thứ ba liên quan và bảo hành với việc bắt cứ sản phẩm, dịch vụ nào được đăng bán trên Shopee__ trừ trường hợp Sản phẩm do chính Shopee đăng bán __.

* Với việc Sản phẩm, dịch vụ do Shopee đăng bán, trừ một số, việc bảo hành sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành với việc tăng sản phẩm, dịch vụ được công bố trong phần mô tả của sản phẩm, dịch vụ từng loại.

Thời gian bảo hành với hàng hóa

Các vấn đề kể trên bảo hành được liệt kê dưới đây là các vấn đề kể trên mà Shopee khuyến cáo Người Mua cần hiểu rõ mới khi mua sản phẩm/dịch vụ trên Sàn TMĐT Shopee. Trong một trường hợp Người Mua cần tham khảo Chính sách bảo hành với việc hàng hóa, dịch vụ từng loại trong phần mô tả sản phẩm, dịch vụ được đăng bán của Người Bán và việc bảo hành sẽ chịu được thực hiện theo Chính sách bảo hành đã được công bố của Người Bán và/hoặc Nhà sản xuất.

* Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành hiện tại)

* Còn tem/phiếu bảo hành

* Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật không phải do lỗi của Người Mua

Người Mua cần lưu ý và một số trường hợp có thể phát sinh chi phí như dưới đây

* Sản phẩm hết thời hạn bảo hành;

* Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, hỏng hóc trong quá trình sử dụng;

* Các trường hợp khác theo Chính sách bảo hành của sản phẩm, dịch vụ được công bố bởi Người Bán và/hoặc Nhà sản xuất.

(Hoặc các từ khác quy định khác Ng bán/Nhà sản xuất của hàng có thể Ng bán hàng từ trên Shopee, hoặc từ kèm theo Sản phẩm).

Khi áp dụng từ khác bán hàng và khi có nhu cầu bán hàng sản phẩm, Người Mua liên hệ trực tiếp với trung tâm bán hàng Người bán hoặc của Nhà sản xuất từ địa phương (nếu có). Trường hợp Người Mua quá xa trung tâm bán hàng hoặc có bất tiện khác không thể bán hàng trực tiếp, có thể liên hệ trực tiếp với Người Bán/Nhà sản xuất để nhận được hàng cần thiết.

****5. Chính sách Trả hàng/Hoàn tiền****

Vui lòng tham khảo [Chính sách Trả hàng/Hoàn tiền](https://help.shopee.vn/portal/article/77251?previousPage=other%20articles&previousPage=other%20articles) để biết công bố trên Sàn TMĐT Shopee

****6. Quy trình giải quyết tranh chấp/X lý khiếu nại****

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Shopee khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên liên quan. Nếu Người Bán, Người Mua và các bên có liên quan không thể thương lượng với nhau, Shopee có trách nhiệm giải quyết và việc theo quy định của pháp luật hiện hành, các quy định, chính sách trên Sàn Shopee. Quy trình của Shopee là quy trình cùng trả trường hợp và việc xử lý khiếu nại của quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Shopee xử lý theo trình tự sau:

* **Bước 1** : Từ thời điểm yêu cầu Trả Hàng/Hoàn Tiền từ Shopee, Người Mua cần báo khiếu nại ngay trong vòng 15 ngày kể từ ngày khiếu nại Shopee/website [www.shopee.vn](http://www.shopee.vn/?previousPage=other%20articles&previousPage=other%20articles) , mà không cần Mua?. Hết thời hạn sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua.. Các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả Hàng/Hoàn Tiền có thể được gửi đến cho Shopee thông qua các phương thức liên hệ [Tư vấn](https://help.shopee.vn/portal/4/article/79191-%5BD%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5%5D-L%C3%A0m-sao-%C4%91%E1%BB%83-li%C3%AAn-h%E1%BB%87-Ch%C4%83m-s%C3%B3c-Kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng-(CSKH))-%3FpreviousPage=other%20articles).

* **Bước 2**: Bên phàn nàn giải quyết khiếu nại của Shopee sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Shopee sẽ có biện pháp cần thiết trả người khiếu nại/các bên tranh chấp về giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.

* **Bước 3** : Khiếu nại Trả Hàng/Hoàn Tiền được xử lý theo Chính Sách Trả Hàng Và Hoàn Tiền của Shopee. Từ việc các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả Hàng/Hoàn Tiền, Shopee yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc. Trong trường hợp và việc có nhu cầu thông tin, tình tiết pháp lý thì thời hạn giải quyết sẽ được kéo dài hơn.

* **Bước 4** : Trong trường hợp nộp đơn ngoài khiếu nại và thẩm quyền của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử, Shopee sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa ra và việc ra giải quyết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Shopee tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và báo vụ quy định của khách hàng (người tiêu dùng). Các Nhà Bán Hàng trên sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopee cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa dối, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo pháp luật.

****_Quy định dành riêng cho Người tiêu dùng đối với trường hợp theo quy định của Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng_****

a. Trong trường hợp Người khiếu nại là Người tiêu dùng đối với trường hợp theo quy định của Luật Bảo Vệ Quyền Lợi

Ng??i Tiêu Dùng 2023, Ng??i Khi?u N?i c?n ph?i cung c?p các tài li?u, ch?ng c? ch?ng minh mình là Ng??i tiêu dùng d? b? t?n th??ng phù h?p v?i các quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan;

b. Khi Ng??i Khi?u N?i cung c?p ??y ?? tài li?u, ch?ng c? ch?ng minh mình là Ng??i tiêu dùng d? b? t?n th??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t, Shopee trong ph?m vi trách nhi?m, quy?n h?n c?a mình s? ?u tiên trong vi?c ti?p nh?n, x? lý yêu c?u c?a Ng??i Khi?u N?i so v?i quy trình gi?i quy?t v? vi?c thông th??ng mà Shopee ?ang áp d?ng t?i th?i ?i?m nh?n ???c khi?u n?i c?a Ng??i tiêu dùng d? b? t?n th??ng.

c. Ng??i Bán và các bên có liên quan (bao g?m nh?ng không gi?i h?n ??n v? cung ?ng d?ch v? v?n chuy?n, ??n v? cung ?ng d?ch v? thanh toán) có trách nhi?m ?u tiên trong vi?c ti?p nh?n, x? lý khi?u n?i c?a Ng??i tiêu dùng d? b? t?n th??ng theo chính sách c?a riêng m?i bên v? Ng??i tiêu dùng d? b? t?n th??ng phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng.

Quy trình gi?i quy?t tranh ch?p, khi?u n?i này ???c gi?i thích và ?i?u ch?nh phù h?p v?i Quy Ch? Hoa?t ?ô?ng Sàn Giao D?ch Th??ng M?i ?i?n T? Shopee.vn , ???c s?a ??i, b? sung t?i t?ng th?i ?i?m (?Quy Ch? Ho?t ??ng?), các quy ??nh, chính sách khác c?a Shopee ???c công b? trên website/?ng d?ng Shopee trong t?ng th?i ?i?m. Các thu?t ng? vi?t hoa trong quy trình gi?i quy?t tranh ch?p, khi?u n?i này s? có ý ngh?a nh? ???c quy ??nh t?i Quy Ch? Ho?t ??ng. ??i v?i Ng??i Bán n???c ngoài: Shopee là ??i dĩ?n gi?i quy?t các khi?u n?i c?a ng??i tiêu dùng liên quan ??n hàng hóa, d?ch v? do th??ng nhân n???c ngoài cung c?p theo quy ??nh c?a B? Lu?t Dân S? v? ??i dĩ?n.

Chi ti?t vui lòng tham kh?o [Quy trình gi?i quy?t tranh ch?p, x? lý khi?u n?i](<https://help.shopee.vn/portal/article/77265?previousPage=other%20articles&previousPage=other%20articles>) ???c công b? trên Sàn TM?T Shopee.

****IV. Giao d?ch s?n ph?m, d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T ?ng d?ng ShopeeFood thông qua liên k?t v?i Sàn giao d?ch TM?T Shopee:****

B?ng vi?c ??ng ý v?i ?i?u Kho?n Liên K?t D?ch V?, thành viên ??ng ý liên k?t tài kho?n Shopee c?a thành viên v?i tài kho?n c?a thành viên t?i Sàn giao d?ch TM?T ?ng d?ng ShopeeFood.

Tr? khi ???c quy ??nh khác ?i t?i Quy Ch? này, vi?c cung c?p s?n ph?m, d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T ?ng d?ng ShopeeFood thông qua Sàn giao d?ch TM?T Shopee s? ???c ?i?u ch?nh b?i Quy Ch? Ho?t ??ng Website/?ng D?ng

Cung	C?p	D?ch	V?	TM?T	Now
([https://shopeefood.vn/regulation_](https://shopeefood.vn/regulation?previousPage=other%20articles)) và ?i?u Kho?n					
D?ch	V?	c?a	Sàn	giao d?ch	TM?T ?ng d?ng ShopeeFood
([https://shopeefood.vn/terms-of-service_](https://shopeefood.vn/terms-of-service?previousPage=other%20articles)).					

****V. Quy trình thanh toán****

Ng??i Mua và Ng??i Bán có th? tham kh?o các ph??ng th?c thanh toán và các b???c th?c hi?n giao d?ch sau ?ây và l?a ch?n ph??ng th?c phù h?p:

****Cách 1: Thanh toán khi nh?n hàng (COD ? giao hàng và thu ti?n t?n n?i):****

B???c 1: Ng??i Mua tìm hi?u thông tin v? s?n ph?m, d?ch v? ???c ??ng tin;

B???c 2: Ng??i Mua ??t ??n hàng trên Shopee;

B???c 3: Shopee xác nh?n thông tin Ng??i Mua và chuy?n t?i Ng??i Bán;

B???c 4: Ng??i Bán chuy?n hàng cho ??n v? v?n chuy?n;

B???c 5: Ng??i Mua nh?n hàng và thanh toán cho ??n hàng;

B???c 6: Sau khi h?t th?i gian khi?u n?i c?a ??n hàng ho?c Ng??i Mua xác nh?n không có khi?u n?i, Shopee thanh toán ti?n hàng cho Ng??i Bán thông qua cách th?c và th?i h?n thanh toán ???c quy ??nh trên Sàn Shopee.

****Cách 2: Thanh toán online qua Ví ?i?n t? ShopeePay, ApplePay, Google Pay ho?c th? tín d?ng/ghi n?:****

Shopee ch?p nh?n thanh toán th? c?a t?t c? các ngân hàng t?i Vi?t Nam v?i ?i?u ki?n ph?i là th? c?a th??ng hi?u th? Visa, Master Card JCB ho???c AMEX.

B???c 1: Ng??i Mua tìm hi?u thông tin v? s?n ph?m, d?ch v? ???c ??ng tin;

B???c 2: Ng??i Mua ??t ??n hàng trên Shopee;

B??c 3: Ng??i mua thanh toán s? d?ng ph??ng th?c thanh toán Ví ?i?n t? ShopeePay ho?c th? tín d?ng/ghi n?, ApplePay, Google Pay;

B??c 4: Shopee xác nh?n thông tin Ng??i Mua và chuy?n t?i Ng??i Bán;

B??c 5: Ng??i Bán chuy?n hàng cho ??n v? v?n chuy?n;

B??c 6: Ng??i Mua nh?n hàng;

B??c 7: Sau khi h?t th?i gian khi?u n?i c?a ??n hàng ho?c Ng??i Mua xác nh?n không có khi?u n?i, Shopee thanh toán t?n hàng cho Ng??i Bán thông qua Sô? d? Ta?i khoa?n Shopee.

****Cách 3: Thanh toán vào Mã ??n hàng thông qua ví?c chuy?n kho?n vào tài kho?n c?a Shopee ho?c tài kho?n c?a T? ch?c do Shopee ch? ??nh:****

Shopee ch?p nh?n thanh toán vào các Mã ??n hàng b?ng hình th?c chuy?n kho?n t? t?t c? các ngân hàng t?i Vi?t Nam

B??c 1: Ng??i Mua tìm hi?u thông tin v? s?n ph?m, d?ch v? ???c ??ng tin;

B??c 2: Ng??i Mua ??t ??n hàng trên Shopee;

B??c 3: Ng??i Mua thanh toán theo hình th?c chuy?n kho?n vào tài kho?n c?a Shopee ho?c tài kho?n c?a T? ch?c do Shopee ch? ??nh thông qua Mã ??n hàng do Shopee cung c?p;

B??c 4: Shopee xác nh?n thông tin Ng??i Mua thông qua Mã ??n hàng ?ã ???c ghi nh?n thành công và chuy?n t?i Ng??i Bán;

B??c 5: Ng??i Bán chuy?n hàng cho ??n v? v?n chuy?n;

B??c 6: Ng??i Mua nh?n hàng;

B??c 7: Sau khi h?t th?i gian khi?u n?i c?a ??n hàng ho?c Ng??i Mua xác nh?n không có khi?u n?i, Shopee thanh toán t?n hàng cho Ng??i Bán thông qua Sô? d? Ta?i khoa?n Shopee.

****Cách 4: Thanh toán b?ng hình th?c SPayLater (trong tr??ng h?p ?ã kích ho?t SPayLater):****

Ng??i Mua có th? l?a ch?n thanh toán b?ng SPayLater nh? sau:

B??c 1: Ng??i Mua tìm hi?u thông tin v? s?n ph?m, d?ch v? ???c ??ng tin;

B??c 2: Ng??i Mua ??t ??n hàng trên Shopee;

B??c 3: Ng??i Mua l?a ch?n ph??ng th?c thanh toán b?ng SpayLater, l?a ch?n k? h?n thanh toán và th?c hi?n thanh toán;

B??c 4: Shopee xác nh?n thông tin Ng??i Mua thông qua Mã ??n hàng ?ã ???c ghi nh?n thành công và chuy?n t?i Ng??i Bán;

B??c 5: Ng??i Bán chuy?n hàng cho ??n v? v?n chuy?n;

B??c 6: Ng??i Mua nh?n hàng;

B??c 7: Sau khi h?t th?i gian khi?u n?i c?a ??n hàng ho?c Ng??i Mua xác nh?n không có khi?u n?i, Shopee thanh toán t?n hàng cho Ng??i Bán thông qua Sô? d? Ta?i khoa?n Shopee.

B??c 8: Ng??i Mua th?c hi?n thanh toán s? t?n mua hàng theo k? h?n ?ã l?a ch?n v?i Ngân hàng.

****VI. ??m b?o an toàn giao d?ch****

Ban qu?n lý ?ã s? d?ng các d?ch v? ?? b?o v? thông tin v? n?i dung mà Ng??i Bán ??ng s?n ph?m trên Shopee. ?? ??m b?o các giao d?ch ???c ti?n hành thành công, h?n ch? t?i ?a r?i ro có th? phát sinh, Ng??i bán ph?i cung c?p thông tin ??y ?? (tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i, email) trong m?i gian hàng ??ng bán s?n ph?m.

Ng??i Mua không nên ??a thông tin chỉ t?i t? v? ví?c thanh toán v?i b?t k? ai b?ng email ho?c hình th?c liên l?c khác, Shopee không ch?u trách nhi?m v? nh?ng thi?t h?i hay r?i ro thành viên có th? gánh ch?u trong ví?c trao ??i thông tin c?a Ng??i Mua qua Internet ho?c email.

Trong tr??ng h?p Ng??i Mua liên h? tr?c ti?p v?i Ng??i Bán và không s? d?ng d?ch v? giao nh?n c?a Shopee thì Ng??i Mua ph?i cân nh?c ví?c giao ti?n tr??c cho Ng??i Bán.

Ng??i Mua tuy?t ??i không s? d?ng b?t k? ch??ng trình, công c? hay hình th?c nào khác ?? can thi?p vào h? th?ng hay làm thay ??i c?u trúc d? li?u. Nghiêm c?m ví?c phát tán, truy?n bá hay c? v? cho b?t k? ho?t ??ng nào nh?m can thi?p, phá ho?i hay xâm h?i h? th?ng website. M?i vi ph?m s? b? x? lý theo Quy ch? và quy ??nh c?a pháp lu?t.

Mọi thông tin giao dịch được báo cáo, trừ trường hợp bị cấm cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

****VII. Báo cáo thông tin cá nhân khách hàng****

****_1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin thu thập thông tin_****

a. Việc thu thập dữ liệu của bạn trên ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Shopee bao gồm: email, tên thông tin, họ và tên, giới tính, tên ứng dụng, mật khẩu ứng dụng, địa chỉ khách hàng (thành viên), v.v... Đây là các thông tin mà Shopee cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Shopee liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng nhằm đảm bảo quy định cho người tiêu dùng.

b. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về báo cáo và lưu giữ mật khẩu ứng dụng sử dụng dịch vụ dưới tên ứng dụng ký, mật khẩu và hợp đồng tài khoản của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Shopee về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm báo cáo, lưu giữ tên ứng dụng ký và mật khẩu của bên thứ ba có bất kỳ pháp lý quy định phù hợp.

****_2. Phạm vi sử dụng thông tin_****

Sàn giao dịch TMĐT Shopee sử dụng thông tin thành viên cung cấp:

- a. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bên với chúng tôi hoặc giao dịch hay thứ tự của bên với các bên thứ ba qua Các Dịch vụ;
- b. Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bên sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch vụ và các Nội dung của chúng tôi (bao gồm các sở thích của bên), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bên với chúng tôi;
- c. Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bên với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bên về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
- d. Để thực thi các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận gì về phép người dùng cụ thể nào áp dụng;
- e. Để báo cáo về sự an toàn cá nhân và các quy định, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
- f. Để phục vụ mục đích khác, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc nếu cần khách hàng;
- g. Để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bên và tính khả năng cho vay, trừ sau hoặc cho các sản phẩm tín dụng, nếu có;
- h. Để duy trì và quản lý bất kỳ bên cung cấp nhất định mà bên nào và/hoặc các bên cung cấp nhất khác và sẽ hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
- i. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chức năng của bên, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi đi (hoặc nhóm được gửi đi) bên hoặc thay mặt bên;
- j. Để liên hệ với bên hoặc liên lạc với bên qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thứ hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bên với chúng tôi hoặc việc bên sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi hoặc vi phạm truy cập thông tin hành chính cho bên liên quan đến Các Dịch vụ của chúng tôi. Bên xác nhận và đồng ý rằng sẽ liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gì đó qua những buổi, tài liệu hoặc thông báo cho bên, có thể gồm có tất cả dữ liệu cá nhân nhất định và bên sẽ cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
- k. Để cho phép các người dùng khác tiếp xúc hoặc liên lạc với bên hoặc thay mặt bên sử dụng của bên trên Nội dung, bao gồm thông báo cho bên khi một người dùng khác đã gửi cho bên một tin nhắn riêng tư hoặc nếu cần xét về bên trên Nội dung hoặc liên kết với việc bên sử dụng các tính năng xã hội trên Nội dung;
- l. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập trình tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bên sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi, để giải thích sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bên, để cải thiện Các Dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bên;
- m. Để cho phép kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của người dùng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch vụ của Shopee;
- n. Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bên qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng

không gì?i h?n các s?n ph?m và/ho?c d?ch v? c?a các bên th? ba mà Shopee có th? h?p tác ho?c liên k?t) mà Shopee (và/ho?c các bên liên k?t ho?c công ty có liên quan c?a nó) có th? bán, ti?p th? ho?c qu?ng bá, cho dù các s?n ph?m ho?c d?ch v? ó t?n t?i vào lúc này ho?c ???c t?o ra trong t??ng lai. B?n có th? h?y ??ng ký nh?n các thông tin ti?p th? t?i b?t c? th?i ?i?m nào b?ng cách s? d?ng ch?c n?ng h?y ??ng ký trong các tài li?u ti?p th? ?i?n t?. Chúng tôi có th? s? d?ng các thông tin liên h? c?a b?n ?? g?i các b?n tin và/ho?c tài li?u truy?n thông t? chúng tôi ho?c t? các công ty có liên quan c?a chúng tôi;

o. ?? cung c?p các ch??ng trình và ?u ?ãi khách hàng th??ng xuyên, ??i tác và ti?n th??ng, c?ng nh? các chi?n d?ch marketing ??ng th??ng hi?u khác, ví d? nh?: ch??ng trình khách hàng thân thi?t c?a ng??i bán, ?u ?ãi c?a ng??i bán ho?c th? tín d?ng ??ng th??ng hi?u v?i s? h?p tác c?a các bên th? ba;

p. ?? ?áp ?ng các th? t?c pháp lý ho?c ?? tuân th? ho?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành, và các yêu c?u c?a c? quan nhà n??c có th?m quy?n ho?c yêu c?u c?a b?t c? c? quan tài phán nào ho?c khi chúng tôi th?c s? tin t??ng r?ng vi?c ti?t l? thông tin là c?n thi?t, bao g?m nh?ng không gì?i h?n, ?áp ?ng các yêu c?u ?áp ?ng các yêu c?u công b? thông tin theo yêu c?u c?a b?t k? lu?t rằng bu?c nào ??i v?i Shopee ho?c các công ty ho?c chi nhánh liên quan c?a Shopee (bao g?m, n?u có, vi?c hi?n th? tên, chi ti?t liên h? và chi ti?t công ty c?a b?n);

q. ?? l?p s? li?u th?ng kê và nghiên c?u ?áp ?ng yêu c?u báo cáo và/ho?c duy trì s? sách n?i b? ho?c theo quy ??nh;

r. ?? th?c hi?n quy trình tìm hi?u và xác minh ho?c các ho?t ??ng sàng l?c khác (bao g?m nh?ng không gì?i h?n ki?m tra lý l?ch) tuân th? các ngh?a v? theo quy ??nh pháp lu?t ho?c c? quan nhà n??c có th?m quy?n ho?c các th? t?c ki?m soát r?i ro c?a chúng tôi, có th? ???c pháp lu?t yêu c?u ho?c có th? ?ã ???c chúng tôi áp d?ng;

s. ?? ki?m tra Các D?ch V? c?a chúng tôi ho?c ho?t ??ng c?a Shopee

t. ?? ng?n ch?n ho?c ?i?u tra b?t k? ho?t ??ng gian l?n th?c t? ho?c b? nghi ng? nào ??i v?i ?i?u kho?n d?ch v? c?a chúng tôi, gian l?n, các hành vi phi pháp, thi?u sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng Các D?ch V? c?a chúng tôi hay không hay b?t k? v?n ?? nào phát sinh t? quan h? c?a b?n v?i chúng tôi;

u. ?? ?áp ?ng b?t c? các m?i ?e d?a ho?c yêu c?u th?c t? nào ???c kh?ng ??nh ch?ng l?i Shopee ho?c các yêu c?u khác liên quan ??n các N?i dung vi ph?m quy ??nh c?a các bên th? ba;

v. ?? l?u tr?, l?p máy ch?, sao l?u (cho dù là vì m?c ?ích khôi ph?c sau th?m h?a ho?c m?c ?ích khác) ??i v?i d? li?u cá nhân c?a b?n;

w. ?? x? lý và/ho?c t?o thu?n ti?n cho m?t giao d?ch tài s?n kinh doanh ho?c m?t giao d?ch tài s?n kinh doanh ti?m n?ng, tr??ng h?p giao d?ch ó liên quan ??n Shopee nh? m?t bên tham gia ho?c ch? liên quan ??n m?t công ty hay công ty liên k?t c?a Shopee nh? m?t bên tham gia ho?c liên quan ??n Shopee và/ho?c b?t k? m?t hay nhi?u công ty ho?c công ty liên k?t c?a Shopee nh? (các) bên tham gia, và có th? có các t? ch?c bên th? ba khác tham gia giao d?ch nh? th?. "Giao d?ch tài s?n kinh doanh" là các giao d?ch mua, bán, cho thuê, sáp nh?p, h?p nh?t ho?c b?t k? ho?t ??ng mua l?i, thanh lý hay tài tr? nào c?a m?t t? ch?c ho?c m?t ph?n c?a m?t t? ch?c ho?c c?a b?t k? ho?t ??ng kinh doanh hay tài s?n nào c?a m?t t? ch?c; và/ho?c

x. b?t k? m?c ?ích nào mà chúng tôi thông báo cho b?n t?i th?i ?i?m xin s? cho phép c?a b?n.

3. Th?i h?n l?u tr? thông tin cá nhân

Shopee s? duy trì d? li?u cá nhân tuân theo các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? bí m?t thông tin cá nhân và/ho?c các ?i?u lu?t hi?n hành khác. Có ngh?a là, công ty s? h?y ho?c xóa thông tin nh?n d?ng ra kh?i d? li?u cá nhân c?a ng??i dùng khi Shopee có lý do h?p lý ?? xác ??nh r?ng (i) vi?c l?u gi? d? li?u cá nhân ó không còn ph?c v? m?c ?ích thu th?p d? li?u cá nhân ó n?a; (ii) vi?c l?u gi? không còn c?n thi?t cho b?t k? m?c ?ích h?p pháp hay m?c ?ích kinh doanh nào và (iii) không còn các l?i ích h?p pháp nào khác ?? ti?p t?c l?u gi? các d? li?u cá nhân này. N?u ng??i dùng ng?ng s? d?ng d?ch v? c?a Shopee, ho?c quy?n c?a ng??i dùng ???c s? d?ng d?ch v? c?a Shopee b? ch?m d?t, công ty có th? ti?p t?c l?u, s? d?ng và/ho?c ti?t l? d? li?u cá nhân c?a ng??i dùng tuân theo Chính sách b?o m?t c?a công ty và các ngh?a v? c?a Shopee theo các quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan. Tùy thu?c vào quy ??nh c?a pháp lu?t, Shopee có th? tiêu h?y d? li?u cá nhân c?a ng??i dùng m?t cách an toàn mà không c?n thông báo tr??c.

4. ??a ch? c?a Bên ki?m soát và x? lý d? li?u cá nhân

****CÔNG TY TNHH SHOPEE****

??a ch?: T?ng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, s? 29 ???ng Li?u Giai, Ph???ng Ng?c Khánh, Qu?n Ba ?ình, Hà N?i

Liên hệ?: [_https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform_](https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform_)

****_5. Ph???ng ti?n và công c? ?? ng???i dùng ti?p c?n và ch?nh s?a d? li?u cá nhân c?a mình._****

a. Thành viên có quy?n t? ki?m tra, c?p nh?t, ?i?u ch?nh ho?c h?y b? thông tin cá nhân c?a mình b?ng cách ???ng nh?p vào tài kho?n và ch?nh s?a thông tin cá nhân ho?c yêu c?u Shopee th?c hi?n vi?c này.

b. Thành viên có quy?n g?i khi?u n?i v? vi?c l? thông tin cá nhân cho bên th? 3 ???n Ban qu?n tr? c?a ?ng d?ng Sàn giao d?ch TM?T Shopee. Khi ti?p nh?n nh?ng ph?n h?i này, Shopee s? xác nh?n l?i thông tin, ph?i có trách nhi?m tr? l?i lý do và h???ng d?n thành viên khôi ph?c và b?o m?t l?i thông tin.

?i?a chi? ti?p nh?n thông tin khi?u n?i: [_https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform_](https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform_)

****_6. Cam k?t b?o m?t thông tin cá nhân khách hàng_****

a. Thông tin cá nhân c?a thành viên trên Shopee ???c Shopee cam k?t b?o m?t theo chính sách b?o v? thông tin cá nhân c?a Shopee. Vi?c thu th?p và s? d?ng thông tin c?a m?i thành viên ch? ???c th?c hi?n khi có s? ???ng ý c?a khách hàng ó tr? nh?ng tr???ng h?p pháp lu?t có quy ???nh khác.

b. Không s? d?ng, không chuy?n giao, cung c?p hay ti?t l? cho bên th? ba nào v? thông tin cá nhân c?a thành viên khi không có s? cho phép ho?c ???ng ý t? thành viên, tr? tr???ng h?p vi?c này là c?n thi?t ?? th?c hi?n giao d?ch gi?a thành viên v?i Shopee và/ho?c các bên có liên quan khác ho?c trong tr???ng h?p pháp lu?t có quy ???nh khác.

c. Trong tr???ng h?p máy ch? l?u tr? thông tin b? hacker t?n công d?n ???n m?t mát d? li?u cá nhân thành viên, Shopee s? có trách nhi?m thông báo v? vi?c cho c? quan ch?c n?ng ?i?u tra x? lý k?p th?i và thông báo cho thành viên ???c bi?t.

d. B?o m?t m?i thông tin giao d?ch tr?c tuy?n c?a Thành viên bao g?m thông tin hóa ???n k? toán ch?ng t? s? hóa t?i khu v?c d? li?u trung tâm c?a Shopee.

e. Ban qu?n lý Shopee yêu c?u các cá nhân khi ???ng ký/mua hàng là thành viên, ph?i cung c?p ???y ??, chính xác thông tin cá nhân có liên quan nh?: H? và tên, ??a ch? liên l?c, email, ?i?n tho?i, s? tài kho?n, s? th? thanh toán? và ch?u trách nhi?m v? tính pháp lý c?a nh?ng thông tin trên. Ban qu?n lý Shopee không ch?u trách nhi?m c?ng nh? không gi?i quy?t m?i khi?u n?i có liên quan ???n quy?n l?i c?a Thành viên ó n?u xét th?y các thông tin cá nhân c?a thành viên ó cung c?p khi ???ng ký ban ???u là không chính xác, không trung th?c.

****_7. C? ch? ti?p nh?n và gi?i quy?t khi?u n?i c?a khách hàng khi thông tin cá nhân b? s? d?ng sai m?c ?ích ho?c vi ph?m_****

Khi pha?t hi?n thông tin cá nhân cu?a mi?nh bi? s??? du?ng sai mu?c ?i?ch ho???c pha?m vi, ng???i du?ng có? quy?n g???i khi?u n?i ?ê?n [_https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform_](https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform_) v???i ca?c thông tin, ch???ng c??? liên quan t???i viê?c na?y. Công ty cam kê?t se? pha?n hô?i trong vo?ng 24 tiê?ng ?ê? cu?ng Ng???i du?ng thô?ng nhâ?t ph???ng a?n gia?i quyê?t.

Vui lòng tham kh?o Chính sách b?o m?t ???c ???ng t?i trên Sàn Shopee[t?i ?ây](<https://help.shopee.vn/portal/4/article/77244?previousPage=other%20articles>) __

****VIII. B?o v? quy?n l?i ng???i tiêu dùng****

1. Ban qu?n lý Sàn giao d?ch TM?T Shopee yêu c?u các cá nhân khi ???ng ký là thành viên, ph?i cung c?p ???y ??, chính xác thông tin cá nhân có liên quan nh?: H? và tên, ??a ch? liên l?c, email, ?i?n tho?i, s? tài kho?n, s? th? thanh toán ?. và ch?u trách nhi?m v? tính pháp lý c?a nh?ng thông tin trên. Ban qu?n lý Shopee không ch?u trách nhi?m c?ng nh? không gi?i quy?t m?i khi?u n?i có liên quan ???n quy?n l?i c?a Ng???i Mua ó n?u xét th?y các thông tin cá nhân c?a Ng???i Mua ó cung c?p khi ???ng ký ban ???u là không chính xác.

2. Ng???i Mua có quy?n g?i khi?u n?i tr?c ti?p và yêu c?u Ng???i bán b?i th???ng ???n Shopee trong tr???ng h?p s?n ph?m, d?ch v? do Ng???i Bán th?c hi?n cung c?p không ???m b?o ch?t l???ng nh? các thông tin ã công b?.

3. Sàn giao d?ch TM?T Shopee là ???u m?i ti?p nh?n và gi?i quy?t các yêu c?u khi?u n?i cho Ng???i Mua t? Ng???i Bán cung c?p s?n ph?m, d?ch v? nh?m ???m b?o quy?n l?i h?p pháp cho ng???i tiêu dùng trong các tr???ng h?p phát sinh

mâu thuẫn gì? a các bên gây ?nh h??ng ??n l?i ích c?a ng??i tiêu dùng phù h?p v?i các quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành.

4. Trong tr??ng h?p Sàn TM?T Shopee ?ã áp d?ng các bi?n pháp, th?c hi?n các quy trình gì?i quy?t khi?u n?i, tranh ch?p theo các quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành, các quy ??nh, chính sách trên Sàn Shopee nh?ng không th? gì?i quy?t ???c v? vi?c, ho?c m?c dù ?ã ??a ra quy?t ??nh cu?i cùng nh?ng m?t trong các bên ho?c t?t c? các bên ??u không ??ng ý v?i quy?t ??nh gì?i quy?t c?a Sàn TM?T Shopee, thì Sàn TM?T Shopee có quy?n yêu c?u bên không ??ng ý v?i k?t qu? x? lý ??a v? vi?c ra gì?i quy?t t?i c? quan nhà n??c có th?m quy?n ho?c t?i tòa án theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

****IX. Quy?n lý thông tin x?u****

? C? ch? ki?m soát t? ??ng ? C? ch? ki?m soát riêng

? Có quy ??nh v? ??ng thông tin ? C? ch? giám sát khác

****1. Quy ??nh thành viên****

****_1.1 Ki?m soát thành viên_** _:_**

a. Thành viên bao g?m Ng??i Mua, Ng??i Bán và các ??i t??ng khác có ??ng ký tài kho?n Shopee trong t?ng th?i k?. Khi ??ng ký m? tài kho?n, Thành viên ph?i cung c?p các thông tin ?? m? tài kho?n theo chính sách c?a Shopee trong t?ng th?i k?. Vi?c ??ng ký m? tài kho?n Shopee, thành viên ???c coi là ??ng ý và ch?p nh?n m?i chính sách, ?i?u ki?n giao d?ch chung, quy ??nh, h??ng d?n, tiêu chu?n c?ng ??ng c?a Shopee có hi?u l?c t?i th?i ?i?m l?p tài kho?n. Các ?i?u ki?n giao d?ch chung, chính sách, quy ??nh, h??ng d?n, tiêu chu?n c?ng ??ng c?a Shopee có th? thay ??i, b? sung trong t?ng th?i ?i?m, vi?c thành viên ti?p t?c s? d?ng d?ch v? sau khi có các thay ??i này ???c coi là ??ng ý v?i các thay ??i, b? sung.

b. Ng??i Mua: ?? ???c s? d?ng d?ch v? trên Shopee, Ng??i dùng ph?i cung c?p các thông tin c? b?n bao g?m: s? ?i?n tho?i ho?c email. ?? ???c mua hàng trên Shopee, Ng??i dùng ph?i cung c?p thêm các thông tin nh?: s? ?i?n tho?i, ??a ch? liên h?, h? tên, thông tin tài kho?n ngân hàng ho?c thông tin tài kho?n thanh toán khác (trong tr??ng h?p l?a ch?n ph??ng th?c thanh toán không dùng ti?n m?t trên Sàn Shopee), thông tin, tài li?u ch?ng minh mình là ng??i tiêu dùng d? b? t?n th??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng (n?u có).

c. Ng??i Bán: ?? ???c phép bán hàng trên Shopee, Ng??i Bán ph?i cung c?p các thông tin bao g?m nh?ng không gì?i h?n tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? liên h?, ??a ch? g?i hàng. Tùy thu?c Ng??i Bán là cá nhân hay t? ch?c mà Ng??i Bán s? ph?i cung c?p thông tin CCCD/Mã s? thu? (?i?i v?i cá nhân), thông tin ??ng ký doanh nghi?p, h? kinh doanh (?i?i v?i doanh nghi?p, h? kinh doanh). Ng??i Bán c?n cung c?p thông tin tài kho?n ngân hàng (s? tài kho?n, h? và tên ch? tài kho?n). Riêng Ng??i bán t?i Shopee Mall c?n cung c?p tài li?u ??ng ký kinh doanh, ch?ng t? ch?ng minh ngu?n g?c, ch?t l??ng s?n ph?m? tr??c khi ??ng bán. ??i v?i Ng??i Bán n??c ngoài, c?n ph?i cung c?p các thông tin nh? Ng??i Bán trong n??c kèm theo các tài li?u theo quy ??nh c?a n??c n?i Ng??i Bán c? trú (ch?ng h?n nh? tài li?u ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p, ID, H? chi?u,?).

d. Thành viên s? t? ch?u trách nhi?m v? tính chính xác, trung th?c c?a thông tin, tài li?u cung c?p cho Shopee c?ng nh? t? ch?u trách nhi?m v? b?o m?t và l?u gi? m?i ho?t ??ng s? d?ng d?ch v? d??i tên ??ng ký, m?t kh?u c?a mình. Thành viên có trách nhi?m thông báo k?p th?i cho Sàn giao d?ch TM?T Shopee v? nh?ng hành vi s? d?ng trái phép, l?m d?ng, vi ph?m b?o m?t, l?u gi? tên ??ng ký và m?t kh?u c?a bên th? ba ?? có bi?n pháp gì?i quy?t phù h?p. Thành viên không ???c phép mua, bán, cho thuê, cho m??n, ??ng ký h? tài kho?n c?a mình trong b?t c? tr??ng h?p nào.

e. Thành viên (và các t? ch?c, cá nhân không ph?i là thành viên) không ???c s? d?ng d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T Shopee vào nh?ng m?c ?ích b?t h?p pháp, không h?p lý, l?a ??o, ?e do?, th?m dò/thu th?p/khai thác thông tin b?t h?p pháp ho?c khi ch?a có s? cho phép c?a Shopee, phá ho?i, t?o ra và/ho?c phát tán virus gây h? h?i t?i h? th?ng, c?u hình, truy?n t?i thông tin c?a Sàn giao d?ch TM?T Shopee hay s? d?ng d?ch v? c?a mình vào m?c ?ích ??u c?, l?ng ?o?n th? tr??ng ho?c t?o nh?ng ??n ??t hàng, chào hàng gi?, k? c? ph?c v? cho vi?c phán ?oán nhu c?u th? tr??ng, ho?c th?c hi?n các hành vi thông ??ng gì?a Ng??i Mua v?i Ng??i Bán, gì?a Ng??i Mua v?i nhau ho?c gì?a Ng??i Bán v?i nhau. Trong tr??ng h?p vi ph?m thì thành viên ph?i ch?u trách nhi?m v? các hành vi c?a mình tr??c pháp lu?t,

Shopee có quy?n áp d?ng các bi?n pháp x? lý ??i v?i thành viên vi ph?m theo các quy ??nh, chính sách ?ang có hi?u l?c trên Sàn Shopee t?i th?i ?i?m Shopee phát hi?n hành vi vi ph?m c?a thành viên.

f. Thành viên không ???c thay ??i, ch?nh s?a, gán ghép, sao chép, truy?n bá, phân ph?i, cung c?p và t?o nh?ng công c? t??ng t? c?a d?ch v? do Sàn giao d?ch TM?T Shopee cung c?p cho m?t bên th? ba n?u không ???c s? ??ng ý c?a Sàn giao d?ch TM?T Shopee trong b?n Quy ch? này.

g. Thành viên không ???c hành ??ng gây m?t uy tín c?a Sàn giao d?ch TM?T Shopee d??i m?i hình th?c nh? gây m?t ?oàn k?t gi?a các thành viên b?ng cách s? d?ng tên ??ng ký th? hai, thông qua m?t bên th? ba ho?c tuyên truy?n, ph? bi?n nh?ng thông tin không có l?i cho uy tín c?a Sàn giao d?ch TM?T Shopee.

****_2. Danh sách s?n ph?m c?m giao d?ch và/ho?c giao d?ch có ?i?u ki?n t?i Shopee_****

2.1. Hàng vi ph?m b?n quy?n: Hàng nhái, hàng gi?, b?n sao trái phép c?a m?t s?n ph?m hay hi?n v?t mà có th? vi ph?m quy?n tác gi?, quy?n th??ng hi?u, ho?c các quy?n s? h?u trí tu? khác c?a các bên th? ba.

2.2. Thi?t b?, trang ph?c quân ??i, l?c l??ng thi hành pháp lu?t và chính ph?

a. Các v?t ph?m và thi?t b? ???c c?p b?i chính ph?, công an ho?c quân ??i.

b. Các thi?t b?, trang ph?c, v?t d?ng có ch?a hình ?nh qu?c huy.

2.3. Tài li?u ph?n ??ng & Thông tin xâm ph?m ??n An ninh qu?c gia

a. S?n ph?m liên quan ??n kh?ng b? ho?c các t? ch?c kh?ng b?.

b. S?n ph?m liên quan ??n chi?n d?ch, b?u c?, v?n ?? chính tr? ho?c v?n ?? tranh lu?n công khai, chi?n tranh?

c. S?n ph?m ?ng h? ho?c ch?ng l?i ho?c công kích m?t chính tr? gia ho?c ??ng phá chính tr?.

d. Sách báo, ?n ph?m, b?ng ??a có y?u t? liên quan ??n chính tr?.

e. T?t c? các s?n ph?m/ thi?t b? có hình ?nh b?n ?? ho?c s? d?ng b?n ??.

2.4. D?ch v? b?t h?p pháp

a. Ti?n ?ang có giá tr? l?u hành, ti?n phát hành b?i ch? ?? c?, ti?n gi? (tr? ti?n âm ph?), ti?n ?o (Bitcoin, Pi,...), th? tín d?ng và th? ghi n? ?ã kích ho?t.

b. C? phi?u, c? ph?n, các lo?i ch?ng khoán và các lo?i con d?u.

c. Máy ch?i c? b?c, các s?n ph?m h? tr? cho vi?c th?c hi?n hành vi ?ánh b?c.

d. Thông tin và giá tr? s?n ph?m không ???c th? hi?n rõ ràng / s?n ph?m có tính ch?t may r?i/ c? b?c/ x? s?/các s?n ph?m d??i d?ng h?p quà bí m?t, s?n ph?m ng?u nhiên.

e. Cung c?p các d?ch v? nh?: n?p ti?n ?i?n t?, tuy?n d?ng, môi gi?i b?t ??ng s?n, b?o hi?m,v.v..., ???c bi?t là các d?ch v? b?t h?p pháp nh? m?i dâm, b? c?m trên n?n t?ng c?a Shopee.

2.5. Súng, v? khí và các s?n ph?m có hình d?ng gi?ng v? khí

a. Súng, v? khí và các s?n ph?m có hình d?ng gi?ng v? khí:

- Các lo?i ?? ch?i có hình dáng gi?ng nh? các lo?i súng, l?u ??n, bom, mìn..., tr? ?? ch?i phun n??c ho?c t?o bong bóng;

- Súng nén b?ng h?i n??c ho?c lò-xo b?n ??n nh?a ho?c các lo?i ??n khác.

- Súng h?i n??c; súng b?n phát quang ho?c b?n gây ti?ng n?.

b. Kì?m, mác, lê, dao g?m, cung n? (làm b?ng các lo?i v?t li?u k? c? g?, tre, gi?y nén...). Các lo?i ?? ch?i có hình dáng gi?ng các lo?i v? khí khác.

c. H?i cay, bình x?t h?i cay, bình x?t CS, bình x?t h?i ng?t, bình x?t ch?t ??c, bình x?t ch?t gây mê, bình x?t ch?t gây ng?a.

d. Dùi cui, dùi cui ?i?n, dùi cui kim lo?i, dùi cui cao su.

e. Tay ??m g?u, nh?n t? v?.

f. T?t c? các b? ph?n, b? d?ng c?, ??n d??c, linh ki?n và ph? ki?n dành cho súng, bao g?m nh?ng không gi?i h?n ?:

- Các ph? ki?n súng bên trong nh?: ??n, b?ng ??n, nòng súng, b? d?ng c? chuy?n ??i v? khí và kim ho?.

- Các ph? ki?n súng bên ngoài nh?: b? gi?m thanh, báng súng, khóa nòng, các b? ph?n ?i?u khi?n h?a l?c và cò súng.

- B?t c? s?n ph?m nào khác mà theo quy?t ??nh c?a riêng Shopee có th? ???c s? d?ng ?? làm súng, b? ph?n c?a

súng.

g. Dao và các s?n ph?m có l?i dao khác, bao g?m nh?ng không gi?i h?n ?:

- Dao b?m/Dao b??m.

- B?t k? lo?i dao ho?c v?t d?ng nào khác có l?i dao.

- B?t k? v?t nào ???c làm nh?n, ho?c ng?y trang ho?c có th? bi?n ??i thành dao ho?c v? khí ?? gây th??ng tích. Không bao g?m dao nhà b?p (dao n?u ?n).

2.6. Ch?t c?m, ch?t kích thích, ch?t gây nghi?n, ma túy và d?ng c? cho ma túy b?t h?p pháp

a. Các ch?t ma túy (bao g?m c? ma túy t?ng h?p)

- Ma túy, steroid và các lo?i ma túy khác b? c?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

- Bóng c??i, thu?c l?c, ch?t gây tê, ch?t gây mê, ch?t gây kích thích, c?n sa, b? ?à?

b. B?t k? hóa ch?t, thành ph?n ho?c nguyên li?u thô nào ???c s? d?ng ?? s?n xu?t ma túy ho?c ch?t kích thích, ch?t gây nghi?n.

c. D?ng c? dành cho ma túy nh? các s?n ph?m dùng ?? s?n xu?t, ch? t?o ho?c tiêu th?. Ví d?: ?ng th?y tinh ho?c bình hóa h?i ???c thi?t k? ?? hút thu?c ho?c s? d?ng ma túy,...

d. Hình ?nh ho?c n?i dung có c?n sa: lá c?n sa, 402,...

2.7. Thu?c lá

a. Thu?c lá, thu?c Lào, thu?c lá ?i?n t?, xì gà, thu?c lá không khói, Shisha,...

b. Nguyên li?u làm thu?c lá ch?a nicotine, tinh d?u,...

c. Thi?t b? hút thu?c, bao g?m t?u và gi?y cu?n, dao c?t xì gà, các b? ph?n ph? ki?n thu?c lá ?i?n t?,...

2.8. S?n ph?m dành cho ng??i l?n

a. ?? ch?i tình d?c: Máy rung, D??ng v?t gi?, Vòng ?eo d??ng v?t, Búp bê tình d?c,...

b. S?n ph?m dùng cho hình th?c Kh? dâm và B?o dâm: Công c? trói bu?c, trang ph?c cao su, nút h?u môn, roi da, b?t m?u/ mi?ng?

c. Các s?n ph?m h? tr? tình d?c: k?o ng?m phòng the, x?t/gel kéo dài th?i gian, thu?c kích d?c, n??c ng?m h? tr? quan h??

d. Các s?n ph?m mô t? ho?c g?i ý v? quan h? tình d?c v?i ??ng v?t/ tr? em, hi?p dâm, lo?n luân, ?? h?a tình d?c b?o l?c ho?c s? suy ??i: Game/video/phim/tranh/?nh có n?i dung 18+ (b?o l?c, t? t?, tình d?c, kh?a thân?)

2.9. Thi?t b? xâm nh?p

Thi?t b? s? d?ng cho m?c ?ích b?t h?p pháp, các thi?t b? giám sát ?i?n t? và thi?t b? ?i?n t? khác nh?:

- Thi?t b? chia cấp truy?n hình.

- Thi?t b? ch?n/phá sóng.

- Thi?t b? c?t/phá khóa.

- Thi?t b? gian l?n tít ki?m ?i?n.

- Máy quét radar.

- Thi?t b? ?i?u khi?n tín hi?u giao thông.

- Thi?t b? ghi hình/ ghi âm mini ng?y trang, gi?u kín, quay lén/ ghi âm lén?

2.10. Các lo?i hóa ch?t nguy hi?m và d? gây cháy, n?

a. Các lo?i pháo: Pháo n?, pháo hoa, pháo ??p, giàn phun viên, pháo khói, ??n ??p làm b?ng thu?c pháo ho?c b?ng các lo?i v?t li?u khác có th? gây cháy, b?ng,...

b. Các hóa ch?t liên quan ??n ch? t?o ch?t n? s? c?m bán: Natri Clora, Kali Clorat, Kali Perclorat, NH_4NO_3 , NaNO_3 , CH_3NO_2 , KNO_3 , NaClO_3 , KClO_3 , KClO_4 , Hexogen, Trinitrotoluen, Octogen, Pentrit,...

c. X?ng, d?u, gas

d. B?t l?a

e. Thu?c tr? sâu

2.11. B? ph?n c? th? ng??i và hài c?t

a. Các b? ph?n c? th? con ng??i: m?t, tim, th?n,...

b. Ch?t th?i c?a con ng??i ho?c ch?t d?ch c? th?: Tinh trùng, t? bào tr?ng, tr?ng ?ã th? tinh, phôi thai, mang thai h? ho?c d?ch v? trung gian (mua bán tinh trùng, t? bào tr?ng, tr?ng ?ã th? tinh, phôi thai ho?c mang thai h?)

c. Hài c?t

2.12. S?n ph?m gây h?i cho s?c kh?e ng??i dùng

a. Th?c ph?m ??c h?i: Th?c ph?m có ch?a thành ph?n b? c?m ho?c v??t quá t? l? cho phép; th?c ph?m b? pha tr?n mà không thông báo ??y ?? cho ng??i mua tr??c th?i ?i?m giao d?ch;...

b. M? ph?m ?ã qua s? d?ng, m? ph?m handmade ch?a có gi?y công b? và ch?ng t? v? thành ph?n ??m b?o an toàn cho ng??i dùng (vd: kem tr?n, kem kích tr?ng, v.v)

c. M? ph?m/ TPCN vi ph?m quy ??nh v? qu?ng cáo, gây hi?u nh?m v? công d?ng ???c c?nh báo b?i c? quan ch?c n?ng có th?m quy?n.

d. M? ph?m/TPCN có ch?a thành ph?n ??c t? ho?c hàm l?ng v??t quá m?c quy ??nh ???c c?nh báo ho?c thu h?i b?i c? quan ch?c n?ng có th?m quy?n

e. S?n ph?m có nguy c? gây nguy h?i ??n s?c kh?e c?a ng??i dùng ???c c?nh báo b?i c? quan ch?c n?ng có th?m quy?n ho?c Shopee quy ??nh do ?ã t?ng có ghi nh?n các tr??ng h?p gây nguy hi?m cho ng??i tiêu dùng t?i Vi?t Nam ho?c trên các qu?c gia khác.

f. Các ch? ph?m t? s?a ch?a ti?t trùng;

g. N?m d?i;

h. B?t k? m?t hàng th?c ph?m nào gây h?i ??n s?c kh?e con ng??i;

i. Th?c ph?m thu?c: các m?t hàng ???c gi?i thi?u là có tác d?ng trong ch?n ?oán, c?u ch?a, ?i?u tr? ho?c phòng ng?a b?nh ? ng??i ho?c ??ng v?t; có tác d?ng tránh thai, gây mê, ho?c ?c ch?/ch?m d?t/t?ng c??ng ch?c n?ng sinh lý t?m th?i ho?c lâu dài (ví d?: d??c ph?m, thu?c gi?m cân không nhãn mác xu?t x? ho?c nhãn mác sai)

2.13. Thu?c, v?c xin các lo?i

a. Thu?c kê ??n; thu?c không kê ??n nh?ng ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n khuy?n cáo h?n ch? s? d?ng ho?c s? d?ng có s? giám sát c?a th?y thu?c.

b. Thu?c dùng cho ??ng v?t.

c. Dung d?ch tiêm (botox, filler và các dung d?ch tiêm khác)

d. Vaccin các lo?i.

2.14. Th?c v?t và ??ng v?t

a. ??ng v?t và ch? ph?m t? ??ng v?t (bao g?m ??ng v?t hoang dã) nh?: chó, mèo, cá, ?c, chu?t, nhím, ?c m??n h?n, hamster, gà voi, s?ng tê giác, cao h?, da/ lông ??ng v?t,...)

b. Thi?t b? ho?c công c? s?n b?n có kh? n?ng gây h?i cho ??ng v?t ho?c con ng??i (máy b?n cá, chích ?i?n cá, b?y thú,...)

c. S?n ph?m v?t lý ho?c s?n ph?m truy?n thông khuy?n khích b?t k? hình th?c nào c?a vi?c b?o hành ??ng v?t.

d. Các s?n ph?m g? n?m trong danh sách c?m theo quy ??nh c?a Pháp Lu?t.

2.15. ?? c? và các t?o tác ngh? thu?t

2.16. Ti?n gi?, con d?u gi?

2.17. Th? tín d?ng và th? ghi n?

2.18. Ti?n t?

2.19. Các thi?t b? giám sát ?i?n t? và thi?t b? ?i?n t? khác nh? thi?t b? chia cấp truy?n hình, máy quét radar, thi?t b? ?i?u khi?n tín hi?u giao thông, thi?t b? nghe lén

2.20. Các m?t hàng b? c?m v?n

2.21. Th?c ph?m không thu?c các danh m?c b? c?m nêu trên ph?i tuân th? các tiêu chu?n và nguyên t?c t?i thi?u sau:

- Có h?n s? d?ng - t?t c? các m?t hàng th?c ph?m ph?i ???c dán nhãn có ch?a thông tin h?n s? d?ng rõ ràng. Không ???c bán các m?t hàng th?c ph?m ?ã h?t h?n, c?n h?n d??i 30 ngày ho?c d??i 30% th?i h?n s? d?ng..

- Các mặt hàng thuộc phạm vi bán hàng/ô nhiễm - Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ trong phạm vi mô tả hàng hóa và phạm vi bán hàng thuộc phạm vi luôn được đóng gói hợp lý.

2.22. Tất cả các sản phẩm được bán trên Shopee phải có nguyên tem/mác, bao bì, không được phép chia/chặt ra để bán k hình thức nào, và phạm vi bán hàng người mua có bán hàng xác định hàng gì, hàng đã qua sử dụng.

2.23. Bán mặt và quy định riêng

Các tài liệu chứa thông tin cá nhân. Ví dụ:

- Thông tin cá nhân như số điện thoại di động, địa chỉ email và thông tin nhận được cá nhân khác.
- Phạm vi và các sản phẩm được thiết kế để trích xuất thông tin cá nhân như các trang website của họ.
- Thông tin cá nhân, họ chi tiêu, họ an sinh xã hội và các giấy tờ khác có thể được sử dụng làm bằng chứng chứng minh danh tính.
- Phạm vi, thiết bị, hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để đánh cắp dữ liệu riêng tư, cá nhân hoặc tài sản của người bán.
- Bất kỳ mặt hàng nào khác vì phạm vi hoặc có thể vi phạm quy định của cá nhân.

2.24. Chăm theo quy định Pháp Luật

Tất cả các mặt hàng, hoặc mặt hàng có chứa thành phần:

(i) Bất hợp pháp hoặc bán hàng mua bán theo Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc khu vực khác hoặc vi phạm pháp luật.

(ii) Bất kỳ mặt hàng nào có thể gây nguy hại hoặc không đạt các tiêu chuẩn an toàn.

2.25. Các loại mã giá do Shopee cung cấp. Các sản phẩm có logo Shopee.

2.26. Các sản phẩm chứa yếu tố tôn giáo, tâm linh, mê tín dị đoan

Vật phẩm có chứa từ khóa 'trì chú', 'làm phép'; bùa ngãi: bùa tình yêu, bùa hại yêu...; mả ngọc; kumanthong; nhang xin s; nhang cúng kumanthong,...

2.27. Sản phẩm kết thúc

Thẻ game, thẻ Garena, thanh toán game trực tuyến, vật phẩm game, gói xem phim, gói nghe nhạc, tài khoản game/ứng dụng

2.28. Thiết bị không thể quy chuộc kết thúc quặng gia

- Điện thoại di động có bán trên 2G/3G không tích hợp chức năng 4G hoặc 5G
- Thiết bị vô tuyến điện không có chứng nhận hợp quy, không được sử dụng (tham khảo <https://rfd.gov.vn/tin-tuc/pages/thong-bao.aspx?ItemID=2126&previousPage=other%20articles>)).

****3. Hành vi cấm trong hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên Sàn Shopee****

****_3.1. Các nội dung không được phép được bán_****

Người Bán được quy định các sản phẩm lên Shopee nhằm mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, NGHIÊM CẤM được tị nh được sản phẩm có nội dung sau đây:

- Phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, vi phạm quyền lợi thu nhập phong mại, tị, truy cập thông tin và vạ hóa Việt Nam, xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam;
- Thông tin rác, phá hoại hay làm mất uy tín của các dịch vụ do Shopee cung cấp;
- Xúc phạm, kích bác người khác để bán k hình thức nào;
- Tuyên truyền vi phạm thông tin mà pháp luật nghiêm cấm như: sử dụng heroin, thuốc lá, giết người, cướp của, v.v (VD: sản phẩm in hình lá cần sa, shisha);
- Khuynh khích, quặng cáo cho vi phạm sử dụng các sản phẩm cấm (VD: thuốc lá, rượu, cần sa);
- Các sản phẩm vạ hóa để tị (bằng văn bản, sách báo, vật phẩm);
- Tài liệu bí mật quốc gia, bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân;
- Con người và/hoặc các bộ phận của cơ thể con người;
- Ứng dụng và chế phẩm tị được vạ (bao gồm được vạ hoang dã) như: chó, mèo, cá, chuột, nhím, c m h, hamster, gà voi, sừng tê giác, cao hổ, da/ lông được vạ,...

- j. Nh?ng s?n ph?m có tính ch?t phân bi?t ch?ng t?c, xúc ph?m ??n dân t?c ho?c qu?c gia nào ?ó;
- k. H?n ch? t?i ?a nh?ng s?n ph?m mang tính cá nhân (nh? hình cá nhân, hình ?nh c?a gia ?ình, hình ?nh c?a con cái);
- l. Vi ph?m quy?n s? h?u trí tu? và/ho?c b?t k? nhãn hi?u hàng hóa nào c?a b?t k? bên th? ba nào;
- m. Các s?n ph?m n?m trong Danh sách s?n ph?m b? c?m/h?n ch? c?a Shopee.

****_3.2. Các hành vi không ???c th?c hi?n_****

- a. S? d?ng thông tin, hình ?nh, âm thanh vi ph?m pháp lu?t, thi?u th?m m?, trái v?i truy?n th?ng l?ch s?, v?n hóa, ???c, thu?n phong m? t?c Vi?t Nam.
- b. Xúc ph?m uy tín, danh d?, nhân ph?m c?a t? ch?c, cá nhân.
- c. S? d?ng hình ?nh, l?i nói, ch? vi?t c?a cá nhân khi ch?a ???c cá nhân ?ó ??ng ý, tr? tr??ng h?p ???c pháp lu?t cho phép.
- d. Cung c?p thông tin, qu?ng cáo không ?úng ho?c gây nh?m l?n v? kh? n?ng kinh doanh, kh? n?ng cung c?p s?n ph?m, hàng hóa, d?ch v? c?a t? ch?c, cá nhân kinh doanh s?n ph?m, hàng hóa, d?ch v?; v? s? l??ng, ch?t l??ng, giá, công d?ng, ki?u dáng, bao bì, nhãn hi?u, xu?t x?, ch?ng lo?i, ph??ng th?c ph?c v?, th?i h?n b?o hành c?a s?n ph?m, hàng hoá, d?ch v? ?ã ??ng ký ho?c ?ã ???c công b?.
- e. So sánh tr?c ti?p v? giá c?, ch?t l??ng, hi?u qu? s? d?ng s?n ph?m, hàng hóa, d?ch v? c?a mình v?i giá c?, ch?t l??ng, hi?u qu? s? d?ng s?n ph?m, hàng hóa, d?ch v? cùng lo?i c?a t? ch?c, cá nhân khác.
- f. Có n?i dung c?nh tranh không lành m?nh theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? c?nh tranh.
- g. Qu?ng cáo cho các doanh nghi?p khác. Ví d? nh? s?n ph?m có ch?a hình ?nh, logo, ??a ch?, hotline, ???ng link c?a doanh nghi?p ho?c website mua bán khác;
- h. ??ng bán m?t s?n ph?m l?p ?i l?p l?i (spam) trên cùng m?t danh m?c ho?c các danh m?c khác nhau.
- i. Thay ??i n?i dung tin ??ng ?? gian l?n ?ánh giá ho?c t?o ??n ?o ?? gian l?n t?ng s? l??ng ??n hàng và ?ánh giá ;
- j. ??ng bán không ?úng ngành hàng, s? d?ng hình ?nh minh h?a không ?úng v? hàng hóa, d?ch v? ???c ??ng bán nh?m m?c ?ích gian l?n và/ho?c th?c hi?n các hành vi vi ph?m pháp lu?t.
- k. T?ng giá bán m?t cách b?t h?p lý tr??c khuyn?n mãi.
- l. T?o giá bán s?n ph?m quá cao ho?c quá th?p so v?i m?t b?ng giá tr? th? tr??ng.

Vui lòng tham kh?o quy ??nh v? ??ng bán s?n ph?m trên Shopee ?? có thêm thông tin chi ti?t.

****4. C? ch? rà soát, ki?m soát thông tin v? s?n ph?m/d?ch v? c?a Ban qu?n lý Sàn giao d?ch TM?T ??i v?i s?n ph?m/d?ch v? ??ng t?i trên Sàn giao d?ch TM?T Shopee****

- a. Ng??i Bán mu?n ??ng bán s?n ph?m thì bu?c ph?i xác minh s? ?i?n tho?i và các thông tin khác v?i Shopee. Vi?c ??ng bán ph?i tuân th? quy ??nh v? ??ng bán s?n ph?m trên Shopee.
- b. Shopee s? toàn quy?n lo?i b? các s?n ph?m c?a Ng??i Bán n?u s?n ph?m bán vi ph?m quy ch? ??ng tin. Các s?n ph?m không phù h?p v?i chuyên m?c, ngành hàng quy ??nh s? b? xóa ho?c Shopee chuy?n sang chuyên m?c, ngành hàng khác cho là h?p lý. Vi?c c? tình ?? sai chuyên m?c, ngành hàng c?a Ng??i Bán s? b? Shopee áp d?ng các bi?n pháp x? lý gian l?n, vi ph?m theo các quy ??nh, chính sách c?a Shopee.
- c. Shopee gi? quy?n quy?t ??nh v? vi?c l?u gi? hay lo?i b? s?n ph?m ?ã ??ng trên trang Sàn giao d?ch TM?T này mà không c?n báo tr??c.

****X. Trách nhi?m trong tr??ng h?p phát sinh l?i k? thu?t****

Sàn giao d?ch TM?T Shopee cam k?t n? l?c ??m b?o s? an toàn và ?n ??nh c?a toàn b? h? th?ng k? thu?t. Tuy nhiên, trong tr??ng h?p x?y ra s? c? do l?i c?a Shopee, Shopee s? ngay l?p t?c áp d?ng các bi?n pháp ?? ??m b?o quy?n l?i cho Ng??i Mua hàng.

Khi th?c hi?n các giao d?ch trên Sàn Shopee, b?t bu?c các thành viên ph?i th?c hi?n ?úng theo các quy trình h??ng d?n.

Ban qu?n lý Sàn giao d?ch TM?T Shopee cam k?t cung c?p ch?t l??ng d?ch v? t?t nh?t cho các thành viên tham gia giao d?ch. Tr??ng h?p phát sinh l?i k? thu?t, l?i ph?n m?m ho?c các l?i khách quan khác d?n ??n thành viên không th? tham gia giao d?ch ???c thì các thành viên thông báo cho Ban qu?n lý Sàn giao d?ch TM?T qua

[_https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform_](https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform) , chúng tôi sẽ không phải là người trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ ưu tiên cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Shopee.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee sẽ không chịu trách nhiệm gì về quy trình trong trường hợp thông báo của các thành viên không phù hợp Ban quản lý, phát sinh từ việc không tuân thủ quy định, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

****XI. Quy định và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee****

****1. Quy định của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee****

Công ty TNHH Shopee giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee thực hiện các quy định và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý sàn giao dịch TMĐT Shopee của thành viên tham gia như sau:

1.1. Quy định của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee:

a. Ban hành, thi hành các quy định, chính sách, hướng dẫn, thủ tục và các ưu đãi khác áp dụng cho thành viên, người dùng tham gia Sàn giao dịch TMĐT Shopee;

b. Trong trường hợp có sự cố xảy ra khiến thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee không chính xác, sai lệch, không đầy đủ, hoặc sử dụng tài khoản để mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật hay thu nhận phong mại từ Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Shopee có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên;

c. Sàn giao dịch TMĐT Shopee có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng mặt hàng từ chối các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy định của Sàn giao dịch TMĐT Shopee, vi phạm các nghĩa vụ của thành viên trên Sàn Shopee trong Mục XII.2 dưới đây hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho Shopee hoặc các bên khác hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee;

d. Sàn giao dịch TMĐT Shopee có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Shopee phát hiện thành viên có hành vi vi phạm hoặc vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam.

e. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì từ chối các chương trình, các quy định của thành viên được cấp sự miễn giảm giá trị và bị chấm dứt. Sàn giao dịch TMĐT Shopee có quyền áp dụng các biện pháp phù hợp với các quy định, chính sách, hướng dẫn trên Sàn TMĐT Shopee có hiệu lực từ thời điểm đi ra hành vi vi phạm để thu hồi các tài sản, thiệt hại mà thành viên gây ra cho Shopee.

f. Sàn giao dịch TMĐT Shopee giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee theo các quy định pháp luật và báo cáo sử dụng trí tuệ tại Việt Nam. Từ chối các biện pháp khác, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau được thu giữ quyền sử dụng của Sàn giao dịch TMĐT Shopee. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phát hành bản quyền pháp các quy định sử dụng trên.

g. Sàn giao dịch TMĐT Shopee giữ quyền được thay đổi bản đồ, biểu đồ giá dịch vụ và phần mềm thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và ưu tiên khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT Shopee và sẽ báo trước cho thành viên một thời gian hợp lý. Trường hợp thay đổi ảnh hưởng đến người dùng tiêu dùng, thời gian báo trước sẽ tuân theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

h. Sàn giao dịch TMĐT Shopee giữ quyền được áp dụng các biện pháp xử lý các hành vi gian lận theo các chính sách, quy định, hướng dẫn trên Sàn TMĐT Shopee trong từng thời điểm.

1.2. Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch Shopee:

a. Đăng ký thời điểm lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP để được sự cho phép, bổ sung theo quy định của Nghị định 85/2021/NĐ-CP (Sau đây gọi chung là Nghị định 52) và công bố các thông tin về người sử dụng website theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52 trên trang chủ website.

b. Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52; theo dõi và báo cáo mọi vi phạm thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- c. Yêu cầu người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52 khi đăng ký sản phẩm đăng bán. Với người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thay thế bằng ký tự La tinh.
- d. Có thể kiểm tra, giám sát được việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, hay không.
- e. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thương nhân xuyên biên giới thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
- f. Thời điểm có thể cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52 nếu website có chức năng hỗ trợ hàng trực tuyến.
- g. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
- h. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:
- i. Người chủ và người bán khi website thương nhân thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ của kinh doanh, thuộc ngành, nghề của người kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- ii. Gửi thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- iii. Phải hợp với các chế độ quy định về thuế và giá bán các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử. Quy trình, thủ tục phải hợp với chế độ quy định về thuế và giá bán các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Sàn Shopee được công bố trên Sàn Shopee [tại đây](<https://help.shopee.vn/portal/article/107992?previousPage=other%20articles&previousPage=other%20articles>);
- iv. Cảnh cáo hoặc có thể cung cấp dịch vụ có thể hạn hoặc vĩnh viễn với người vi phạm cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;
- v. Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.
- i. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
- i. Cung cấp thông tin về người tiêu dùng có khiếu nại, hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;
- ii. Thương nhân xuyên biên giới không theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lưu thông tin theo mã khóa truy cập khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiện có trên website;
- iii. Tiếp nhận, phản hồi thông tin về giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.
- j. Công bố công khai có thể giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chế độ hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bên thứ ba liên quan pháp lý, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- k. Với người vi phạm sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng hỗ trợ hàng trực tuyến, ngoài các nghĩa vụ trên, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm:
- i. Có thể yêu cầu người tiêu dùng yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các người tiêu dùng có khiếu nại vi phạm pháp luật; người mua này sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu về việc thực hiện việc công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- ii. Với người bán nước ngoài trên sàn giao dịch thương mại điện tử giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của

người bán nếu có ngoài khi tham gia sàn giao dịch thì người bán phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam;

iii. Là người mua tiếp nhận và gửi quy tắc các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp mua sắm giao dịch thì người bán phải có nhu cầu 02 bên tham gia;

iv. Lưu trữ thông tin về các giao dịch hàng hóa theo quy định của pháp luật và kế toán;

l. Liên hệ với thẩm định trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 8, khoản 9 và 36 của Nghị định 52 mà gây thiệt hại.

m. Người mua hoặc người cung cấp dịch vụ khuyến khích người mua tuân thủ các quy định của luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến khích người mua, (ii) Báo về thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định tại Mục 1, Chương V của Nghị định 52/2013/NĐ-CP về việc xử lý, báo cáo (Nghị định 52), (iii) Công bố về các nội dung như quy định tại khoản 40 của Nghị định 52, (iv) Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật báo cáo về người tiêu dùng, (v) Bảo vệ cho khách hàng nếu người mua hàng, người sử dụng dịch vụ hoặc khách hàng thông qua mình phát hành bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với các khiếu nại đã công bố trên website hoặc trên chính người mua hàng, người sử dụng dịch vụ, thì khách hàng thông qua mình, (vi) Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II và Mục 2 Chương V Nghị định 52;

****XII. Quy định và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch Shopee****

****1. Quy định của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Shopee****

a. Khi người ký trở thành thành viên của Shopee và người Shopee đồng ý, thành viên sẽ được mua và bán hàng hóa trên Shopee.

b. Người và thành viên sẽ được cấp một tên người ký và một khu vực riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch trên Shopee và người bán sẽ phải có mặt trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee.

c. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong quá trình hoạt động. Các khiếu nại như người gửi thư điện tử, fax, email hoặc người gửi khiếu nại cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee.

****2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Shopee****

a. Thành viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân và đảm bảo hoàn thành những hàng hóa một cách trung thực và chính xác bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán địa chỉ, địa chỉ liên hệ. Riêng với người Bán phải cung cấp về, trung thực và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trả sẽ của thương nhân, địa chỉ hoặc tên và địa chỉ thương trú của cá nhân; số, ngày cấp và nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và nội dung quy định thành lập của địa chỉ, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số địa chỉ hoặc một phần liên hệ trực tiếp khác, các thông tin, tài liệu khác theo yêu cầu của Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong thời gian;

b. Thành viên trách nhiệm với các nội dung trên, các hành vi và nguyên tắc khi tham gia cũng như mua bán online Shopee.

c. Thành viên sẽ chịu trách nhiệm về báo cáo và lưu giữ và người mua hoặc người bán sẽ được tên người ký, một khu vực và hợp đồng địa chỉ của mình.

d. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm báo cáo, lưu giữ tên người ký và một khu vực của mình và hai bên cùng hợp tác xử lý.

e. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Shopee hoặc cho những cá nhân, báo phải có liên quan của Sàn Shopee trong quá trình người bán, người ký thành viên, xử lý tranh chấp, khiếu nại hoặc các hoạt động khác trên Sàn Shopee là chính xác, trung thực, không xâm phạm bí mật người bán, bí mật kinh doanh của bất kỳ địa chỉ, cá nhân nào bao gồm các thông tin cá nhân, bí mật người bán, bí mật kinh doanh của Shopee cũng như nhân viên, người tác của Shopee.

f. Thành viên chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các tác động trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee.

- g. Người Mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa và các thông tin khác cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong quá trình gì? quy tắc tranh chấp phát sinh gì? Người Mua và Người Bán đi ra qua Sàn phù hợp với các quy định, chính sách, quy chế của Sàn Shopee.
- h. Người Bán có trách nhiệm báo thông tin gì cho Người Mua nếu có thay đổi? Người Bán.
- i. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Shopee vào mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, lừa dối, thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tống tiền và phát tán virus gây hại? Thành viên truy cập thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Shopee hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích gì? Thành viên có quyền tham gia vào các chương trình, chào hàng, khuyến mãi, kiosk, cho ví dụ phán đoán nhu cầu tham gia. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình theo pháp luật, chính sách, quy định, hướng dẫn của Shopee.
- j. Thành viên cam kết không được thay đổi, chuyển nhượng, sao chép, truy cập, phân phối, cung cấp và tống tiền công cộng? Thành viên của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Shopee cung cấp cho một bên tham gia nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong Quy định này.
- k. Thành viên không được hành vi gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Shopee dưới mọi hình thức như gây mất toàn bộ dữ liệu các thành viên bằng cách sử dụng tên đồng ký thứ hai, thông qua một bên tham gia hoặc tuyên truyền, phỉ báng thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Shopee, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của Shopee, nhân viên và các tác nhân của Shopee.
- l. Thành viên không được có các hoạt động mang tính gây rối loạn kinh doanh bình thường của Sàn Shopee cũng như của những thành viên khác trên Sàn Shopee bao gồm những không gì? (i) thực hiện việc khiêu khích vô cớ và các hoạt động trên Sàn Shopee của các thành viên khác, (ii) thực hiện khiêu khích, gửi email, tin nhắn, thông báo nhảm nhí và cùng một việc khác để gây tổn hại đến Sàn Shopee và ra quyết định cùng (iii) gửi email, tin nhắn, thông báo nhảm nhí để chèn chích cũng như cá nhân (bao gồm nhân viên, người quản lý của Sàn Shopee, tác nhân của Sàn Shopee) không liên quan, không có thẩm quyền trong quá trình gì? quy tắc các khiêu khích, tranh chấp trên Sàn Shopee, hoặc (iv) có các hành vi để dấy lên mâu thuẫn, danh dự, nhân phẩm của thành viên khác trên Sàn Shopee cũng như của nhân viên, người quản lý, tác nhân của Sàn Shopee trong quá trình gì? quy tắc khiêu khích, tranh chấp trên Sàn Shopee.
- m. Báo thông tin cho Shopee, nhân viên, tác nhân của Shopee hoặc các bên có liên quan trong trường hợp vi phạm các quy định, chính sách, hướng dẫn, Tiêu chuẩn cũng như của Shopee và gây ra các thiệt hại này.
- n. Không được mua, bán, cho thuê, cho mượn, đồng ký hộ tài khoản hoặc bằng cách khác cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để thực hiện hợp pháp luật cho phép;
- o. Tuân thủ các quy định, chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn cũng như của Sàn giao dịch TMĐT Shopee và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- **3. Quyền và trách nhiệm của Người bán trên website/ứng dụng Shopee****
- Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung của Thành viên trên website/ứng dụng Shopee, Người bán còn có các quyền và nghĩa vụ như sau:
- a. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52 cho thông tin nhân, từ chối cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thông tin? Điều 29 khi đồng ký sử dụng dịch vụ.
- b. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 30 và Điều 34 Nghị định 52 khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch thông tin? Điều 30.
- c. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thông tin? Điều 30.
- d. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52 khi đồng ký các nội dung nội dung trên sàn giao dịch thông tin? Điều 30.
- e. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hoặc đồng ký thông tin? Điều 30.
- f. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi

ng??i tiêu dùng và các quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan khác khi bán hàng hóa ho?c cung ?ng d?ch v? trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.

g. Th?c hi?n ??y ?? ngh?a v? thu? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

h. ??i v?i th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân có hàng hóa, d?ch v? ???c khuy?n m?i ph?i cung c?p thông tin chính xác, ??y ?? v? hàng hóa, d?ch v? ???c khuy?n m?i và th?c hi?n ?úng các cam k?t v? ch?t l?ng hàng hóa, d?ch v? ???c khuy?n m?i theo nh? thông tin ?ã cung c?p.

i. ??i v?i Ng??i bán n??c ngoài: ph?i ??t tên b?ng ký t? Latinh ho?c ph?i ???c phiên âm ti?ng Vi?t. Vi?c bán hàng c?a Ng??i bán n??c ngoài trên Sàn Shopee ph?i ??m b?o tuân th? quy ??nh c?a pháp lu?t v? nh?p kh?u theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Ngoài ra, Ng??i bán n??c ngoài ph?i ??m b?o m?t trong các ?i?u ki?n sau ?ây:

i. Ph?i th?c hi?n quy?n nh?p kh?u c?a th??ng nhân n??c ngoài không có hi?n di?n t?i Vi?t Nam theo quy ??nh c?a pháp lu?t; ho?c

ii. Th?c hi?n nh?p kh?u theo ?y th?c c?a ng??i mua ??i v?i hàng hóa do th??ng nhân, t? ch?c n??c ngoài giao d?ch trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?;

iii. Ch? ??nh ??i lý th??ng m?i c?a mình t?i Vi?t Nam;

****4. Phân ??nh trách nhi?m gi?a Ng??i Bán, Ng??i Mua và Shopee trong vi?c gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh t? giao d?ch th?c hi?n trên website/?ng d?ng****

N?u có tranh ch?p, khi?u n?i phát sinh gi?a Ng??i dùng v?i nhau thì các bên s? gi?i quy?t trên c? s? t? th?a thu?n, th??ng l?ng và hoà gi?i. Shopee s? h? tr? ng??i dùng x? lý khi?u n?i b?ng cách c? nhân viên liên l?c, hoà gi?i, n?u h? t?p h?p b?ng ch?ng c? th? và xác th?c v? vi?c b? vi ph?m g?i ??n cho Shopee. N?u v? vi?c v??t quá th?m quy?n và kh? n?ng c?a mình, Shopee s? ?? ngh? ng??i b? vi ph?m quy?n l?i chuy?n v? vi?c cho các c? quan ch?c n?ng có th?m quy?n. Trong tr??ng h?p này, Shopee v?n h? tr? ?? b?o v? t?t nh?t bên b? vi ph?m.

N?u có khi?u n?i phát sinh gi?a Ng??i mua và Ng??i bán hàng n??c ngoài, Shopee có trách nhi?m ??i di?n cho Ng??i bán hàng gi?i quy?t tranh ch?p phát sinh theo quy ??nh c?a B? lu?t dân s? v? ??i di?n.

N?u có tranh ch?p phát sinh liên quan ??n vi?c s? d?ng d?ch v? liên quan gi?a Ng??i dùng v?i Shopee, thì Shopee s? gi?i quy?t v? vi?c tuân th? quy trình gi?i quy?t tranh ch?p, khi?u n?i ?ã ???c công b? trên Website/?ng d?ng. Trong tr??ng h?p v? vi?c có tính ch?t ph?c t?p, Shopee s? thông báo cho Ng??i dùng v? th?i gian, bi?n pháp gi?i quy?t c? th? theo t?ng tr??ng h?p.

****XIII. ?i?u kho?n áp d?ng****

Quy ch? Sàn giao d?ch TM?T Shopee chính th?c có hi?u l?c thì hành sau n?m (05) ngày k? t? ngày ??ng t?i lên website. Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? Shopee có quy?n và có th? thay ??i Quy ch? này b?ng cách ??ng t?i b?n s?a ??i lên Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? Shopee và/ho?c website [[_www.shopee.vn_](http://www.shopee.vn)](<http://www.shopee.vn/?previousPage=other%20articles>) cho các thành viên bi?t và th?c hi?n theo quy ??nh pháp lu?t. Vi?c thành viên ti?p t?c s? d?ng d?ch v? sau khi Quy ch? s?a ??i ???c công b? và th?c thi ??ng ngh?a v?i vi?c thành viên ?ã ch?p nh?n Quy ch? s?a ??i này.

****XIV. ?i?u kho?n cam k?t****

M?i thành viên và ??i tác/Ng??i Bán hàng khi s? d?ng Shopee làm giao d?ch mua bán tr?c tuy?n thì ??ng ngh?a vi?c các bên có liên quan ?ã ch?p thu?n tuân theo quy ch? này.

M?i th?c m?c c?a khách hàng xin vui lòng liên h? v?i Shopee theo thông tin d?i ?ây ?? ???c gi?i ?áp:

H? tr? khách hàng

Công ty TNHH Shopee

?a ch?: T?ng 4-5-6, To?a nha? Capital Place, sô? 29 ???ng Liê?u Giai, Ph??ng Ngo?c Kha?nh, Quâ?n Ba ?i?nh, Ha? Nô?i

Liên hê?: [_https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform._](https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform)

****CÔNG TY TNHH SHOPEE****

Giám ??c

__**[?ã ký và ?óng d?u]**__

****TRAN ANH TUAN****

****Ba?n Câ?p Nhâ?t nga?y 03/01/2025.****

_Phiên ba?n na?y co? hiê?u l??c sau 07 (b?y) ngày k? t? ngày ??ng t?i lên Sàn Th??ng M?i ?i?n T? Shopee.__?ê?
tham kha?o phiên ba?n tr???c ?ây cu?a Quy chê? hoa?t ?ô?ng, vui lo?ng bâ?m va?o_
?ÂY](<https://help.shopee.vn/portal/article/77477?previousPage=other%20articles>) _._

B?n có hài lòng v?i bài vi?t này?

Hài lòng

Không hài lòng